



P U T U S A N

Nomor 173/PID/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIAN BIN M. YUSUF.A;**
2. Tempat lahir : Meulaboh;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/2 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Leuhan Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
Terdakwa dibantarkan oleh Penyidik sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023
Terdakwa ditahan kembali dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
2. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
7. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 173/PID/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Tingkat Banding Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya atas nama Andri Agustian, S.H., M.H., Yasir Arafat Caniago, S.H. dan Riyanto, S.H. Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2024

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Meulaboh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Melanggar pasal 354 ayat (1) KUHPidana;

Subsidaair : Melanggar pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 173/PID/2024/PT BNA tanggal 17 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/PID/2024/PT BNA tanggal 17 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat No. Reg Perk : PDM - 06/Eoh.2/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rian Bin M. Yusuf A telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melukai berat orang lain sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rian Bin M. Yusuf A berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah pisau.
 - 1(satu) lembar daster warna hijau bergaris ping

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa Rian Bin M. Yusuf A membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 9/Pid.B 2024/PN Mbo tanggal 18 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 173/PID/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rian Bin M Yusuf A telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rian bin M Yusuf A oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau milik Terdakwa
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar daster warna hijau garis pink milik saksi Rosmiati
Dikembalikan kepada saksi Rosmiati binti Alm. Amren Is;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta Pid.B/2024/PN Mbo tanggal 22 Maret 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Maret 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 9/Pid.B/2024/PN Mbo tanggal 18 Maret 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta Pid.B/2024/PN Mbo tanggal 25 Maret 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 9/Pid.B/2024/PN Mbo tanggal 18 Maret 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Meulaboh yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Meulaboh yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 173/PID/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding tanggal 25 Maret 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 25 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan rersminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2024;

Membaca memori banding tanggal 28 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 1 April 2024 dan telah diserahkan salinan rersminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 April 2024;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 26 Maret 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 25 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum karena telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan fakta persidangan, sehingga putusan tersebut tidak berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum terhadap Pembanding/Terdakwa yang dituntut dengan “pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Pembanding/Terdakwa ditahan”.
2. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama telah keliru menerapkan hukum dalam putusannya, Putusan yang dijatuhkan terhadap Pembanding/Terdakwa seyogyanya juga mempertimbangkan eksistensi 2 (dua) asas yang sangatlah fundamental yang dikenal dalam hukum pidana modern yaitu “asas legalitas” (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan “asas culpabilitas” (yang merupakan asas kemanusiaan/individual).
3. Bahwa putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama hanya semata-mata mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik), sepatutnya juga mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat non yuridis seperti aspek psikologis Pembanding/Terdakwa, sosial ekonomi, agamis, aspek filsafat humanis, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek filsafat

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 173/PID/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemidanaan, aspek disparitas pemidanaan, dan lain sebagainya agar pidana yang dijatuhkan terhadap Pembanding/Terdakwa memenuhi dimensi keadilan terhadap Pembanding/Terdakwa,

4. Bahwa tujuan dari penjatuhan hukuman pidana terhadap Pembanding/Terdakwa pada dasarnya bukanlah merupakan sebagai alat untuk melakukan balas dendam;

5. Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan akibat perbuatan Pembanding/Terdakwa tersebut saksi Rosmiati binti Alm. Amren Is tidak mengalami luka yang berakibatkan sebagaimana ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

6. Bahwa Pembanding/Terdakwa merupakan seorang tulang punggung keluarga dan kesehariannya harus berkerja membantu kebutuhan nafkah keluarga agar dapat memberikan penghidupan untuk kebutuhan keluarga sehari-harinya;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan Pembanding/Terdakwa tersebut, maka mohon Yang Mulia *Judex Factie* Tingkat Banding menerima Memori Banding Pembanding/Terdakwa dan membatalkan Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Mbo tanggal 18 Maret 2024 sesuai dengan adegium "*Culpae poena par esto*";

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pembanding/Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa Rian Bin M. Yusuf. A untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 9/Pid.B/2024/PN Mbo tanggal 18 Maret 2024 atas nama Rian Bin M. Yusuf. A, dengan segala akibat hukumnya;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Rian Bin M. Yusuf. A tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Rian Bin M. Yusuf. A telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 173/PID/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa Rian Bin M. Yusuf. A dengan hukuman yang sering-ringannya;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau,

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 28 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan kami ajukan untuk menyatakan banding karena terdakwa telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 9/Akta Pid.B/2024/PN Mbo Tanggal 22 Maret 2024, dan kami sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim di dalam putusannya. Akan tetapi terhadap lamanya hukuman yang diputuskan oleh Majelis Hakim kami keberatan dikarenakan putusan Majelis Hakim yang menghukum Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Berdasarkan uraian dan fakta yang di uraikan diatas dan mengingat Pasal 233, 234, 235 KUHAP, Kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Rian Bin M. Yusuf A telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melukai berat orang lain sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rian Bin M. Yusuf A berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau.
 - 1 (satu) lembar daster warna hijau bergaris ping

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 173/PID/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa Rian Bin M. Yusuf A membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Untuk itu kami mohon Pengadilan Tinggi Banda Aceh memutuskan Perkara ini sesuai dengan Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada tingkat pertama, jika Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya sehingga dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 9/Pid.B/2024/ PN Mbo tanggal 18 Maret 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa karena Saksi tidak memberikan Rokok yang diminta Terdakwa kemudian Terdakwa berusaha menusuk perut Saksi Rosmiati namun berhasil dihindari oleh Saksi Rosmiati, selanjutnya Terdakwa maju dan menarik rambut saksi korban Rosmiati dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan terdakwa langsung membacok kepala saksi korban Rosmiati dengan menggunakan pisau kemudian mengiris kulit kepalanya sehingga membuat saksi kesakitan dan berteriak meminta tolong untuk menyelamatkan nyawanya;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rosmiati mengalami luka robek di Kepala dan mengalami pendarahan Aktif dengan kesimpulan Pasien mengalami luka berat dan mengganggu aktifitas serta mengamcam jiwa sebagaimana Visum Et Repertum nomor 353/54/XI/2023 tanggal 30 November 2023;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 173/PID/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa salah satu tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa adalah mendidik Terdakwa agar menjadi jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya bahkan bertekad menjadi sosok pribadi yang baik sehingga dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat, karena itu penjatuhan pidana terhadap terdakwa disamping harus dapat memberikan keadilan bagi Terdakwa juga harus memberikan rasa keadilan bagi Negara dan Masyarakat;

Menimbang bahwa pidana penjara yang terlalu lama akan dirasakan Terdakwa sebagai penyiksaan yang pada akhirnya akan dirasakan sebagai pembalasan bukan mendidik karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, karena pidana tersebut belum memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa ;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan mendasarkan kepada sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah dan keyakinan hakim serta mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa bukan mendasarkan kepada lamanya tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, telah mengancam jiwa Saksi korban dan hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 90 KUHP yang berbunyi “- Jatuh Sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;

Menimbang bahwa bunyi pasal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum nomor 353/54/XI/2023 tanggal 30 November 2023 atas nama Saksi korban Rosmiati yang pada pokoknya menyimpulkan “Pasien mengalami luka berat dan mengganggu aktifitas serta mengancam jiwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap keberatan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam memori bandingnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun sebagaimana tuntutan Penuntut Umum belum memberi rasa keadilan bagi Negara (hukum) dan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 173/PID/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Saksi korban yang mengalami luka berat dan terancam jiwanya akibat perbuatan terdakwa, karena itu perlu pidana penjara yang lebih lama agar Saksi korban mendapatkan keadilan dan Masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 9/Pid.B/2024/PN Mbo tanggal 18 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 354 ayat (1) KUHPidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Rian Bin M. Yusuf. A dan Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 9/Pid.B/2024/PN Mbo tanggal 18 Maret 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Rian Bin M Yusuf A** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau milik Terdakwa
- Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 173/PID/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar daster warna hijau garis pink milik saksi Rosmiati

Dikembalikan kepada saksi Rosmiati binti Alm. Amren Is;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam ringkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada Senin tanggal 22 April 2024, oleh Rahmawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syamsul Qamar, S.H.,M.H. dan Akhmad Sahyuti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Nur Afifah, S.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
d.t.o
Syamsul Qamar, S.H., M.H.
d.t.o
Akhmad Sahyuti S.H., M.H.

Ketua Majelis,
d.t.o
Rahmawati, S.H.

Panitera Pengganti,
d.t.o
Nur Afifah, S.H